

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4918/2538

นาง มะลิ ศรีสะอาด
พันตรี ทวี ขุนบุญจันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 87 (2)

พยานหลักฐานของโจทก์ตามบัญชีระบุพยานซึ่งไม่ได้แนบสำเนาให้แก่จำเลย
ด้วยล้วนเป็นพยานหลักฐานอันสำคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสำคัญในคดีเพื่อ
ประโยชน์แห่งความยุติธรรมศาลก็ชอบที่จะรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา87(2)

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ เงินกู้ 48,429.99 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ใน อัตรา ร้อยละ 15 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน 46,400 บาท ตั้งแต่วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ
เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย กู้ยืม เงิน โจทก์ 14,000 บาท โดย มิได้ทำ สัญญากู้
กัน ไว้ ต่อมา โจทก์ ให้ จำเลย ชำระ เงิน ที่ กู้ยืม คืน ให้ โจทก์ถ้า ไม่มี ให้ ทำ
สัญญา ใหม่ โดย โจทก์ คิด ดอกเบี้ย ทบต้น เป็น เงิน 46,460บาท ถ้า จำเลย ไม่
ยอม ทำ สัญญา จะ ดำเนินคดี อาญา แก่ จำเลย จำเลยกลัว เสียชื่อเสียง จึง ทำ
สัญญาไว้ ให้ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก คำพิพากษา ศาลชั้นต้น ให้ ศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณา ต่อไป แล้ว พิพากษา ใหม่ ตาม รูปคดี

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "มี ปัญหา วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่าการ ที่ โจทก์ ยื่น บัญชีระบุพยาน โดย มิได้ แนบ สำเนา บัญชีระบุพยาน ให้ แก่จำเลย ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 88 วรรคสองด้วย นั้น จะ เป็นเหตุ ให้ โจทก์ ไม่มี สิทธิ นำพยาน เข้าสืบ หรือไม่ เห็นว่าพยานหลักฐาน ของ โจทก์ ตาม ที่ ปรากฏ ใน บัญชีระบุพยาน โจทก์ ซึ่ง มิได้แนบ สำเนา บัญชีระบุพยาน ให้ แก่ จำเลย ด้วย นั้น ล้วน เป็น พยานหลักฐานอัน สำคัญ ซึ่ง เกี่ยวกับ ประเด็น ข้อสำคัญ ใน คดี แม้ จะ ปรากฏว่า โจทก์มิได้ แนบ สำเนา บัญชีระบุพยาน ให้ แก่ จำเลย ก็ ตาม แต่ เพื่อ ประโยชน์แห่ง ความยุติธรรม ศาล ก็ ชอบ ที่ จะ รับฟัง พยานหลักฐาน ของ โจทก์ดังกล่าว ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 87(2) ดังนั้นจึง เป็น การ สมควร ที่ จะ รับฟัง พยานหลักฐาน ตาม บัญชีระบุพยาน ของ โจทก์ดังกล่าว โดย ให้ โจทก์ นำพยาน เข้าสืบ ได้ ศาลอุทธรณ์ พิพากษา มา ชอบแล้วฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ชยันต พันดาวงศ์-สะสม สิริเจริญสุข-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ